PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento de Contrataciones Córdoba - UOC 40/51-	
AUTORIDAD CON COMPETENCIA PARA AUTORIZAR EL PROCEDIMIENTO - RESOL-2025-445-APN-MD, RESOL-2026-296-APN-MD, RESOL-2026-806-APN-EMGFAA#FAA e IF-2026-80197875-APN-DGIN#FAA	Jefe Departamento Contrataciones Córdoba Mayor Dña. Eliana Cecilia BELMONTE
DOMICILIO Y DIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE CORREO ELECTRÓNICO:	
Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 ½ (Escuela de Aviación Militar) - Ciudad de CORDOBA	
Correo Electrónico: uoc4051@faa.mil.ar	
Teléfono: (0351) 4333900 Int. 37271/256 - **Fax:** (0351) 4333900 Int: 37282	
EXPEDIENTE Nº: EX-2026-89583918-APN-DCON#FAA	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 40/51-0159-LPU26	
Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional	
Modalidad:	Orden de Compra abierta
Rubro:	PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB
Objeto:	"Adquisición de Inmunoglobulina Humana y Caspofungina para el Departamento Farmacia del HOSPITAL AERONAUTICO CORDOBA".
COSTO DEL PLIEGO ($): Sin Valor.	
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	
Las Ofertas se realizarán a través del portal http://comprar.gob.ar utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema a tales efectos, hasta el día y hora fijada, establecidos en el Cronograma de la Convocatoria del Organismo contratante.	
ACTO DE APERTURA	
La Apertura de Ofertas se efectuará por acto público a través del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR. El Acta de Apertura de Ofertas, se generará en forma electrónica y automática.	
OPCIÓN A PRÓRROGA: NO	
MUESTRA PATRÓN: NO	
PRESENTACIÓN DE MUESTRA: NO	
VISITA PREVIA: NO	
NOTIFICACIONES: Conforme al Título "NOTIFICACIONES"	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

R Nº	Código del Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.
01	2.5.2-1859.28	INMUNOMODULADORES; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: INMUNOGLOBULINA G HUMANA, FORMA FARMACEUTICA: VIAL, PRESENTACION: 5 GR	108
02	2.5.2-1823.107	ANTIMICOTICOS; PRESENTACION: ENVASE X 50 mGr, FORMA FARMACEUTICA: AMPOLLA, DROGA GENERICA: CASPOFUNGINA ACETATO, TIPO: MONODROGA	82
Observaciones de la Descripción: De acuerdo al ANEXO I - Especificaciones Técnicas			
Detalle de la Prestación: De acuerdo al ANEXO I - Especificaciones Técnicas			
Calidad: De acuerdo al ANEXO I - Especificaciones Técnicas adjunto			
Tolerancias: No se aceptarán			

CLÁUSULAS PARTICULARES

OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación del "Adquisición de Inmunoglobulina Humana y Caspofungina para el Departamento Farmacia del HOSPITAL AERONAUTICO CORDOBA".

DATOS DEL ORGANISMO REQUIRENTE

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento mediante la correspondiente solicitud de contratación, cuyos datos se consignan a continuación:

Organismo: HOSPITAL AERONÁUTICO CÓRDOBA – Departamento Abastecimiento.
Domicilio: Av. Colón 479 – Ciudad de CÓRDOBA.
Teléfono: (0351) 4298800 Int: 39186 /Fax: 39244

OBTENCIÓN DE PLIEGOS.

Tanto el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares como el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales se encontrarán a disposición de los interesados para su consulta y descarga gratuita desde el sitio de internet https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección identificado más arriba.
Cualquier persona podrá descargar los citados documentos con el usuario y contraseña tramitados a tal fin, a partir de la difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecido en el cronograma previsto en el "COMPR.AR" para el presente procedimiento. Con la preinscripción, el interesado podrá descargar los pliegos.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre la entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la ONC, que tengan lugar en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato o bien durante eventuales procedimientos sancionatorios, se realizaran válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace.
La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.
Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizara valida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas atinentes al PByCP deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la apertura.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La jurisdicción o entidad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias y modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, las cuales serán difundidas en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR, además de la publicidad establecida en la normativa general.
Las **circulares aclaratorias**, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.
Las **circulares modificatorias** serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.
Las **circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue** la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.
Dado que el oferente No podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, se sugiere que, en forma previa a presentar sus ofertas, los interesados ingresen a través del "COMPR.AR" en el procedimiento de selección identificado más arriba, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

COMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles administrativos, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

OFERTAS PARCIALES

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.
El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sostenibilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%).

MONEDA DE COTIZACIÓN

La propuesta económica únicamente podrá ser formulada y presentada en PESOS ARGENTINOS ($).
Con la finalidad de facilitar la comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.
Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior. .

TRATAMIENTO FISCAL - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario. La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la ARCA bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como "EXENTO".
La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97, razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

OFERTAS ALTERNATIVAS

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar una o más ofertas alternativas. Se entiende por oferta alternativa, en los términos del artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.
En los casos en que se formulen ofertas alternativas, se entenderá que la "alternativa 1" en "COMPR.AR" es la oferta base y las restantes las alternativas.

El organismo podrá seleccionar cualquiera de las dos o más ofertas presentadas como alternativas, ya que todas compiten con las de los demás oferentes.

OFERTAS VARIANTES

Se entiende por oferta variante, en los términos del artículo 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 a aquella que, modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrezca una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

No se admitirá la presentación de ofertas variantes. En el caso de efectuarse ofertas variantes, las mismas serán desestimadas, considerándose únicamente la oferta base.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Sólo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la plataforma COMPR.AR.

REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los requisitos enunciados en el artículo 18° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por el artículo 1° de la Disposición N° 63-E/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sustituido por Disposición N° 62/2024 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Asimismo, deberán ser acompañadas por:

I. **Requisitos económicos y financieros**

No se requiere.

II. Requisitos Técnicos

1) El oferente deberá cumplimentar y presentar la documentación correspondiente a la **Norma DEF SAN 1069-H** vigente, en lo que respecta a los puntos 4.1 y 4.3 para esta contratación resulta de aplicación todo lo normado en ella, según se detalla a continuación:

A. Documentación emitida por la Autoridad Sanitaria Competente (Nacional y/o Provincial), actualizado a la fecha de presentación de las ofertas, que acredite habilitación, o caso contrario un aval (Declaración Jurada), que la empresa da cumplimiento a toda Normativa vigente, firmada por el Director Técnico; lo cual no exime al contratante que realice las inspecciones de tales establecimientos, que considere necesarias y oportunas.
B. Como condición de habilitación para los fabricantes y/o importadores de estos productos, deben cumplir con las "Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro" prescriptas por la Disposición ANMAT 2.319/02 y sus actualizaciones.
C. En caso de comercializadores que compren productos médicos a otra distribuidora deberá presentar una Nota que establezca el vínculo comercial con el elaborador o importador, según Disposiciones de ANMAT (Firmada por Director Técnico del oferente).
D. Certificado de Libre Sanción. Presentación de Certificado de Libre Sanción otorgado por la ANMAT (validez hasta 12 meses de su emisión) y/o autoridad competente o caso contrario un aval (Declaración Jurada), que la empresa se encuentra Libre de Sanción, firmada por el Director Técnico del oferente. Si al momento de la Adjudicación no ha sido presentado, se desestimará la totalidad de la oferta

2) Los oferentes radicados fuera de la Provincia de Córdoba deberán adjuntar a la oferta, Certificado de Tránsito Interjurisdiccional acompañado del correspondiente Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución / Fabricación de Medicamentos (BPD), vigentes, a los fines de cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en la Disposición Nº 7038/2015 ANMAT, que regula transacciones comerciales de medicamentos fuera de la jurisdicción sanitaria en que se encuentran habilitados.
3) El oferente deberá especificar en la oferta de Número de Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud/ANMAT, adjunto a la oferta.
4) El oferente deberá indicar la marca comercial del producto correspondiente a cada uno de los ítems que cotice. Considerando la marca parte esencial de su oferta, por lo que la omisión de la misma no se considera subsanable. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar una o más ofertas alternativas. Se entiende por oferta alternativa, en los términos del artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

III. Requisitos Administrativos

a) Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.
A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).
Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

SAF 381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA- Funcionarios con Competencia para decidir sobre el procedimiento	
Autorizar convocatoria y elección del procedimiento. Aprobar los pliegos y preselección en etapa múltiple. Dejar sin efecto. Declarar desierto.	**Aprobar procedimiento y adjudicar Declarar fracasado**
Jefe Departamento Contrataciones Córdoba Mayor Eliana Cecilia BELMONTE.	Jefe Departamento Contrataciones Córdoba Mayor Eliana Cecilia BELMONTE.
Director de Contrataciones Vicecomodoro D. Christian Marcelo MURIAS	Director de Contrataciones Vicecomodoro D. Christian Marcelo MURIAS

PLIEG-2026-91866849-APN-DCON#FAA

Director General de Intendencia Brigadier D. Álvaro José DANIELE	Director General de Intendencia Brigadier D. Álvaro José DANIELE
Subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brigadier Marcelo José MONETTO	Subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brigadier Marcelo José MONETTO
Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brigadier Gustavo Javier VALVERDE	Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brigadier Gustavo Javier VALVERDE

Los formularios disponibles en la plataforma TAD que tienen la leyenda #Oficina Nacional de Contrataciones- ONC# Jefatura de Gabinete de Ministros son exclusivos para el trámite del SIPRO. Debiendo presentarse en la oferta el formulario con la descripción Ministerio de Justicia #Oficina Anticorrupción – OA.

b) Las Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO

GARANTÍAS

Cuando la garantía (cualquiera fuere su clase) no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el DEPARTAMENTO CONTRATACIONES CORDOBA (Unidad Operativa de Contrataciones), sito en Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 ½ (Escuela de Aviación Militar) - Ciudad de CORDOBA, caso contrario la oferta será desestimada.
Si el oferente/impugnante/cocontratante eligiera constituir la garantía mediante Cheque Certificado/ Efectivo contra una entidad bancaria, este deberá extenderse a la orden de F.A.A. – 4523/381- EAM. – FONDO ROTATORIO.
En caso que la forma elegida sea un pagaré, deberá ser extendido a favor de FUERZA AÉREA ARGENTINA-DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA - DEPARTAMENTO CONTRATACIONES CORDOBA.
Si la forma elegida es mediante pólizas electrónicas de seguro de caución, deberá ser extendida a favor de FUERZA AÉREA ARGENTINA - DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA - DEPARTAMENTO CONTRATACIONES CORDOBA, y considerando lo establecido en el título "JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO" del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las Compañías aseguradoras emisoras de las pólizas de seguro de caución deberán ser entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para operar con este tipo de cobertura.

b) No estar eliminadas o suspendidas del Registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación, o que figuren en él como "sin información" y/o con "información parcial".

c) Para el vencimiento de los Seguros de Caución, se deberá tener en cuenta que la garantía de oferta caducará ante la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato y esta última cuando se extinga la obligación del cocontratante con el Organismo contratante.

d) La compañía aseguradora deberá constituirse como deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1584 inciso d) y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como el beneficio de interpelación judicial previa.

Asimismo, la UOC deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta y/o de cumplimiento de contrato

GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Los oferentes que impugnen el Dictamen de Evaluación, deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por el artículo 1° de la Disposición N° 63-E/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sustituido por Disposición N° 62/2024 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
La garantía de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas se constituirá por el TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 68/100 ($10.409.941,68)

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 68/100 ($10.409.941,68)

Las impugnaciones que, debiendo haber sido canalizadas por el COMPR.AR, fueran interpuestas por otras vías se tendrán por no presentadas.
Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimara al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizara en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentara en forma física. La UOC realizara el cotejo de los datos en el sistema.

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA
Las **garantías de mantenimiento de la oferta** serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación. Al adjudicatario se le devolverá dicha garantía en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la fecha de la conformidad de la recepción. Vencido el período de vigencia del contrato se le reintegrará la parte restante de la garantía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente pliego.
La adjudicación recaerá en la Oferta "ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE", para lo cual se tendrá en consideración el precio, la idoneidad y antecedentes del/los oferente/s, el cumplimiento de la normativa y PLIEGO y demás condiciones de la oferta. La expresión "MÁS CONVENIENTE" no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

HABILIDAD PARA CONTRATAR

Para su cumplimiento, el oferente deberá:
a) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Ex. AFIP) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente.
b) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.
c) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales. Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 se consultara el SIPRO.
d) No encontrarse sancionados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva a través del sitio en internet: portal http://repsal.trabajo.gob.ar/o al que en el futuro lo reemplace.
e) No poseer deudas líquidas y/o exigibles, tributarias y/o previsionales. A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva por medio de los sistemas implementados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Ex. AFIP) mediante la Resolución General Nº 4164/17. ("Web Service" denominado WEB SERVICEPROVEEDORES DEL ESTADO" http://afip.gov.ar)

INELEGIBILIDAD.

Se desestimará la oferta cuando se configure alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Inelegibilidad, con excepción de la causal contemplada en el Art. 68 Inc. g) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en virtud de la cual se considerará inelegible a todo oferente que registre UNO (1) o más antecedentes de penalidades (firmes en sede administrativa) y/o sanciones publicadas en SIPRO-COMPR.AR, en los últimos SEIS (6) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura de ofertas del presente procedimiento y, a los fines de verificar tal extremo, se consultará el SIPRO-COMPR.AR y precios en el ámbito de la Administración Nacional.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

OPCIÓN A PRORROGA

Sin Opción a prórroga.

ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Por consiguiente, para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia (v. Disposición Conjunta de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN N° 9/15 y de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/15 o las que en el futuro las reemplacen).
De no contar con el número de beneficiario podrán concurrir, al Departamento Contaduría de la ESCUELA DE AVIACION MILITAR dirección de Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA – Tel: (0351) 433-3900 Int: 37346, de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas o concurrir a alguno de los Servicios Administrativos Financieros de los Entes incluidos en el Padrón Único de Entes del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (S.I.D.I.F.), para obtenerlo.
La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN): http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/.

DURACIÓN DE CONTRATO

DOCE (12) meses, a partir de perfeccionado el contrato hasta agotar stock, lo que ocurra primero

FORMA DE ENTREGA:

A requerimiento, de acuerdo a las Solicitudes de Provisión.

SOLICITUD DE PROVISIÓN – FRECUENCIA – CANTIDADES – PLAZO DE ENTREGA

Frecuencia: Las Solicitudes de Provisión se emitirán bimestral.

Cantidad Máxima por Solicitud de Provisión: El máximo de unidades a requerir por Solicitud de Provisión será de:

RENGLON	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MAXIMA
1	10	FRASCO AMPOLLA	108
2	10	FRASCO AMPOLLA	82

Plazo de Entrega: QUINCE (15) días hábiles, a partir de notificada al Cocontratante la Solicitud de Provisión.

La no emisión de Solicitudes de Provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la Administración Nacional y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor del Cocontratante.

LUGAR DE ENTREGA

Lugar: HOSPITAL AERONAUTICO CÓRDOBA- Departamento Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición)
Domicilio: Av. Colón 479 – Ciudad de CÓRDOBA.
Teléfono: (0351) 4298800 Int: 39186.
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES A ENTREGAR

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos que se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS - DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN

El Cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de **UN (1)** año los servicios prestados y los bienes entregados al Organismo Contratante. Debiendo en caso de materiales defectuosos o con vicio de fabricación, materiales usados, materiales reparados o servicios fuera de normas, proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de cómputo de dicha garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción definitiva de los servicios.
En tal sentido la Garantía de Cumplimiento del Contrato se devolverá al finalizar el plazo de garantía de funcionamiento.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes contratados.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Ex AFIP), vigentes al momento de su presentación.
Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura una vez de recibida la conformidad de la recepción lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.
Facturación Electrónica: Deberá remitirse a la dirección de correo electrónico abastecimientohac@gmail.com
Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Departamento Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición) del HOSPITAL AERONÁUTICO CÓRDOBA
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse:

- Procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación,
- Número de la Orden de Compra,
- Deberán ser B o C,
- Se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

MONEDA, FORMA Y PLAZO DE PAGO:

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorios.
Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, éstas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la presentación de las mismas, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.
Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Ex. AFIP).

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

El cocontratante actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad, sin relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA como así también el personal empleado por este para la prestación del servicio objeto del presente contrato, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.
Deberá cumplimentar con todo lo estipulado en la Especificaciones Técnicas que integran el presente pliego.
El Cocontratante cumplirá las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean estas de carácter nacional y/o provincial del lugar donde cumple la prestación (con adecuación a la Ley Nº 19.587 de “Higiene y Seguridad de Trabajo”, su Reglamentación aprobada por Decreto N° 351/79 y sus modificatorios y complementarios).
Deberá cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de los bienes/servicios contratados.
Limitarse a cumplir con lo contratado, no pudiendo realizar otro tipo de actividades dentro de las instalaciones de la FUERZA AÉREA ARGENTINA facilitadas al Cocontratante.
El Cocontratante será responsable de mantener el carácter de reservado, confidencial o secreto en la realización de trabajos, estudios, proyectos, información y datos de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.
Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA,

como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.
Facilitar las inspecciones que realice el Comitente, ya sea a los locales que ocupe su personal, a los lugares en que desarrolle su actividad Contratada, a las máquinas, equipos y herramientas de cualquier tipo que utilice para el desarrollo de la actividad contratada y toda documentación que se le solicite.
Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.
Queda a exclusivo cargo del Cocontratante la asistencia médica y salarios caídos derivados de cualquier accidente laboral, pudiendo aquel ampliar el seguro exigido por ANSSES, con los adicionales de cobertura que contemplan dicho riesgo a su cargo, de sus empleados/personal del Cocontratante.
Satisfacer debidamente las indemnizaciones por despidos, accidentes de trabajo y demás pagos que deba cumplir en su carácter de empleador, como así también los daños y perjuicios que pueda ocasionar a la FUERZA AÉREA ARGENTINA o Terceros.
Mantener limpios, el/los sitio/s de trabajos.
Presentar en el Órgano Contable que tramitará el pago de facturas y en el Organismo Contratante, junto con la factura de cada mes, certificaciones que demuestren fehacientemente los pagos de salarios al personal, como así también la fotocopia de depósito de aportes patronales, de las retenciones contributivas a las Instituciones Previsionales y los pagos de seguros al personal exigidos por ley, ***si estas le fueran requeridas***.
El cocontratante deberá informar al organismo, inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios a su cargo.
También correrá por cuenta del cocontratante la obligación de resarcir los daños y perjuicios que sufriere el organismo con motivo de la celebración de un nuevo contrato, con el mismo objeto del que se rescinde, cuando la rescisión fuere por causas imputables al adjudicatario.

MULTA POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTOS DE SUS OBLIGACIONES

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO (0,05) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
En contratos de tracto sucesivos, cuando el Cocontratante incurra en incumplimientos de sus obligaciones no referidos a moras en la entrega y que no sean motivo de recisión de contrato, se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO (0,05) POR CIENTO del valor mensual que debe abonarse al Cocontratante por el servicio contratado, conforme lo establecido en el artículo 102 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/2016
En caso de incumplimientos posteriores, las multas irán duplicándose "in-crescendo" hasta que el Organismo Contratante considere conveniente rescindir el contrato por culpa del Cocontratante, por incumplimientos contractuales sucesivos. En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de prevención de accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Oficina de Prevención de Accidente, Higiene y Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo del Organismo Contratante, o del Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Cocontratante, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

RÉGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las MIPyMEs y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la la Ley 25.300 (B.O. 29.478 del 07/SET/00), que ofrezcan bienes o servicios producidos en el país, gozarán de un derecho de preferencia del CINCO POR CIENTO (5%) para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios. En las licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan empresas MIPyMES, se establece un porcentaje de un DIEZ POR CIENTO (10%).
Para gozar de la citada preferencia, los oferentes deberán acreditar su condición presentando la documentación que acredite que resultan ser una Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyMEs) o Cooperativa. A los fines de ser considerados MiPyME, los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la Resolución N° 38 de fecha 13 de febrero de 2017 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, sus normas modificatorias y complementarias, y las que en el futuro la reemplacen. A los fines de ser considerados Cooperativas, los oferentes deberán encontrarse registrados en el Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

CASOS NO PREVISTOS EN LAS BASES DE LLAMADO O CONTRATACIÓN

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el Art. 2° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 63E/2016 y su modificatorio.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Oferente/Adjudicatario/Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

A**NEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Anexo I:	Especificaciones Técnicas.
Anexo II:	Marcas ofertadas
Anexo III:	Declaración Jurada de Elegibilidad
Anexo IV:	Declaración Jurada de Habilidad
Anexo V:	Norma DEF SAN 1069-H

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: "Adquisición de inmunoglobulina humana y caspofungina para el Departamento Farmacia del Hospital Aeronáutico Córdoba".

Condiciones Generales

1. El oferente, tomará como "preferentes" las marcas sugeridas como "marca Tipo" según se mencionan en las Especificaciones Técnicas, no obstante resulta factible que su oferta pueda ser diferente, en este caso aclarará específicamente la marca ofertada y adjuntará los certificados de aprobación del producto expedidos por la autoridad sanitaria correspondiente, e indicando el respectivo Nro de Certificado ANMAT de la especialidad medicinal ofertada, toda vez que lo ofertado sea consistente en cuanto a calidad, tomando como referencia la "marca tipo".

2. El cocontratante deberá encontrarse inscripto en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos, lo que permite verificar la procedencia de los insumos entregados, certificando el origen de compra al laboratorio/droguería, de manera que permita identificar las partidas entregadas, ante un eventual retiro del mercado de dichas unidades, según Disposición de ANMAT Nro: 3683/2011 y sus complementarias. En el caso de insumos trazables, se deberá adjuntar el remito correspondiente con los números de serie de los productos.

3. El cocontratante entregará los insumos solicitados con un vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses a partir del momento de entrega, en sus envases originales y en perfectas condiciones de conservación, teniendo en cuenta que el elemento se almacena y transporta bajo cadena frío.

4. Forma de cotización: el oferente deberá cotizar por el precio unitario del frasco ampolla para la especialidad medicinal ofertada.

Requisitos Técnicos

I) Al respecto de lo exigible por la **Norma DEF SAN 1069-H vigente**, para esta contratación resulta de aplicación todo lo normado en los **Ítems 4.1 y 4.3** de la mencionada Norma.

II) Los oferentes radicados fuera de la Provincia de Córdoba deberán adjuntar a la oferta, **Certificado de Tránsito Interjurisdiccional** acompañado del correspondiente **Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución / Fabricación de Medicamentos (BPD)**, vigentes, a los fines de cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en la Disposición Nº 7038/2015 ANMAT, que regula transacciones comerciales de medicamentos fuera de la jurisdicción sanitaria en que se encuentran habilitados.

III) El oferente deberá especificar en la oferta de Número de Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud/ANMAT, adjunto a la oferta.

IV) Los oferentes deberán cotizar UNA (1) Marca por cada uno de los productos que cotice (oferta base). El oferente deberá indicar la marca comercial del producto correspondiente a cada uno de los ítems que cotice. Considerando la marca parte esencial de su oferta, por lo que la omisión de la misma no se considera subsanable. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar una o más ofertas alternativas. Se entiende por oferta alternativa, en los términos del artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: El cocontratante hará entrega de los elementos adjudicados y en las cantidades requeridas, **previa coordinación con la unidad requirente** (Departamento Farmacia 0351-4298800 interno 39233) en la siguiente dirección:

1) HOSPITAL AERONÁUTICO CÓRDOBA - DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO -DEPÓSITO DE

SANIDAD (5° PISO), Domicilio: AV. COLÓN 479, CÓRDOBA CAPITAL, PROVINCIA DE CÓRDOBA, Teléfono: 4298800 INT. 39186, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:00 HS (EXCLUYENTE).

Detalle de los Renglones:

Nº RENGLÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	EMBALAJE
01	IMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL, ENDOVENOSA IGG. FORMA FARMACÉUTICA FRASCO AMPOLLA. PRESENTACIÓN 5 GR. MARCA TIPO: CSL BEHRING - INFINITY PHARMA - VARIFARMA -BIOFACTOR - HEMODERIVADOS UNC - TUTEUR – TAKEDA.	FRASCO AMPOLLA
02	CASPOFUNGINA ACETATO 50 MG FRASCO AMPOLLA x 1. MARCA TIPO: MSD ARGENTINA, SANDOZ, BIOSIDUS. Vencimiento no inferior a 18 meses	FRASCO AMPOLLA

ANEXO II

MARCAS OFERTADAS

R Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA OFERTADA
1	INMUNOMODULADORES; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: INMUNOGLOBULINA G HUMANA, FORMA FARMACEUTICA: VIAL, PRESENTACION: 5 GR	
2	ANTIMICOTICOS; PRESENTACION: ENVASE X 50 mGr, FORMA FARMACEUTICA: AMPOLLA, DROGA GENERICA: CASPOFUNGINA ACETATO, TIPO: MONODROGA	

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD	
Cuit :	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Decreto Nro1030/2016. HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.	
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/2016	
ARTÍCULO 68. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: **a**) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. **b**) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. **c**) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. **d**) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. **e**) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. **f**) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. **g**) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. **h**) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. **i**) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida, y/o por cualquier otra causal prevista para la integración de esas listas, serán inelegibles mientras subsista dicha condición.	
FIRMA :	
ACLARACIÓN :	
CARÁCTER :	

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
Cuit :	
Razón Social, Denominación o Nombre completo:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado cuerpo legal

Régimen De Contrataciones De La Administración Nacional Decreto 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS. Podrán participar en procedimientos de selección para contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren inscriptas en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en las condiciones que fije la reglamentación.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación).

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014)

FIRMA :	
ACLARACIÓN :	
CARÁCTER :	

Ministerio de Defensa
Presidencia de la Nación

COMITÉ SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN

SANIDAD

Documentación técnica requerida a los oferentes en la adquisición de drogas de uso farmacéutico y materiales de sanidad

El Comité Superior de Normalización que aceptó la presente norma está integrado por:

- Coordinador de Propiedad Intelectual, Normalización y Certificación de Productos Dr. Mauricio GREGORI

- Director de Planeamiento de Compras Dra. Andrea JORGE

- Director General de Salud del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas CL. Alberto Hugo CROCI

- Director General de Salud del Ejército Argentino GB. Omar Horacio DOMINGUEZ

- Director General de Salud de la Armada Argentina CN. Román Enrique OLIVERO

- Director General de Salud de la Fuerza Aérea BM. Carlos Héctor VALDÉS

El estudio de los contenidos volcados fue realizado por el siguiente personal:

SM (R-Art 62) Juan RODIO	(DNCyNP – Ministerio de Defensa)
VC Paula LÓPEZ LOZANO	(DGS-Ministerio de Defensa)
CF Carlos VILLAMONTE	(SSPOySD)-Ministerio de Defensa)
TC Pablo NYKOTYSZAK	(Ejército Argentino)
MY Marcelo ANGULO MOLINA	(Ejército Argentino)
CN Horacio GARCIA	(Armada Argentina)
CN Daniela ORI	(Armada Argentina)
CF Alejandro MEDA	(Armada Argentina)
VC Mila GUTIERREZ VLADISLAVIC	(Fuerza Aérea Argentina)
VC Fernando LUNA	(Fuerza Aérea Argentina)
VC Fernando GONZALEZ	(Fuerza Aérea Argentina)
VC Franco SCARSI	(Fuerza Aérea Argentina)
VC Romina KLEIN	(Fuerza Aérea Argentina)
MY Silvana JUAREZ	(Fuerza Aérea Argentina)
MY Marina LLARULL	(Fuerza Aérea Argentina)
MY Estefanía ARDENGHI	(Fuerza Aérea Argentina)
CT Valeria SOSA	(Fuerza Aérea Argentina)
CT Ariadna De La COLINA	(Fuerza Aérea Argentina)
CT Sol GONZALEZ HERRERA	(Fuerza Aérea Argentina)

ÍNDICE

PREFACIO 2
INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 4
2. NORMAS PARA CONSULTA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 4
3. DEFINICIONES 6
4. PRESCRIPCIONES 6
4.1. Requisitos generales 6
4.2. Aceptación de las ofertas 7
4.3. Certificado de Libre Sanción. 7
4.4. Presentación de Muestras. 7

PREFACIO

El Ministerio de Defensa ha establecido el Sistema de Normalización de Medios para la Defensa, cuyo objetivo es normalizar los productos y procesos de uso común en la jurisdicción en la búsqueda de homogeneidad y el logro de economías de escala.

El Sistema es dirigido por la Coordinación de Propiedad Intelectual, Normalización y Certificación de Productos con la asistencia técnica del Comité Superior de Normalización. Está conformado por el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas.

La elaboración de las normas la realizan Comisiones de Especialistas de las Fuerzas Armadas, las que pueden complementarse con especialistas de otros ámbitos interesados. Las Comisiones son presididas y coordinadas por funcionarios de la Coordinación de Propiedad Intelectual, Normalización y Certificación de Productos del Ministerio de Defensa.

Toda norma nueva elaborada por la Comisión responsable, es elevada al Comité Superior de Normalización para su “aceptación”, quien a su vez la tramita ante el Ministerio de Defensa para su "aprobación”.

Toda revisión de una norma vigente es realizada por la Comisión responsable y elevada al Comité Superior de Normalización para su “actualización”.

La presente Norma DEF fue aceptada por el Comité Superior de Normalización en su reunión del día 25 de noviembre de 2024 y asentada en el Acta Nº 02/24.

El Ministerio de Defensa aprobó la introducción de este documento normativo por Resolución MD N° 1.160/2009.

INTRODUCCIÓN

Las Fuerzas Armadas, cuando adquieren drogas de uso farmacéutico, medicamentos, productos médicos, reactivos de diagnostico y todo otro material de sanidad, tienen la obligación de asegurar la calidad del producto para resguardar la salud del personal tratado.

A tal efecto, resulta indispensable agregar en los Pliegos de Condiciones Generales que se redacten con el objeto de realizar las contrataciones correspondientes, requisitos que deben cumplir los elaboradores, distribuidores o importadores para ser habilitados para presentar ofertas o para que éstas puedan ser consideradas en el acto de adjudicación.

La documentación técnica requerida tiene por objeto garantizar que sus elaboradores, droguerías, distribuidores o importadores se encuentren debidamente habilitados por la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional o Nacional para tránsito interjurisdiccional y que no existan impedimentos que restrinjan tal habilitación.

La presente norma se fundamenta en las disposiciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre fiscalización y control de los elaboradores, distribuidores o importadores de material de sanidad o sobre los productos en sí.

La presente norma actualiza y reemplaza a la Norma DEF SAN 1069-G “Documentación Técnica requerida en la adquisición de drogas de uso farmacéuticos y material de sanidad.

De las modificaciones introducidas que se presentan respecto de la versión anterior, merece destacarse que:

- Se adecua su contenido a las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas, Leyes y Documentos relacionados.
- Se aplica el formato indicado en la Norma DEF GEN 0001-H.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma prescribe los requisitos que se deben agregar en los Pliegos de Condiciones Generales para ser utilizados en adquisiciones de drogas de uso farmacéutico, medicamentos, productos médicos, reactivos de diagnostico y todo otro material de sanidad.

Las prescripciones de esta norma deben ser conocidas y aplicadas en forma obligatoria por los Organismos de Compras en el ámbito del Ministerio de Defensa, y sus Dependencias responsables de las adquisiciones de efectos de Sanidad.

2. NORMAS PARA CONSULTA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, mediante su cita en el texto, se transforman en válidas y obligatorias para la presente norma. Las ediciones indicadas son las vigentes en el momento de esta publicación. Todo documento es susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta norma deben buscar las ediciones más recientes.

Ley Nº 16.463	-	Ley Nacional de Medicamentos Reglamentada por el Decreto N° 9.763. Ejercicio del poder de policía sanitaria del Ministerio de Salud.
Ley Nº 17.565	-	Ley de Ejercicio de la Actividad Farmacéutica.
Ley N° 18.284	-	Código Alimentario Argentino. Productos Nutricionales
Ley Nº 25.649	-	Prescripción de Medicamentos por su nombre Genérico. Reglamentada por el Decreto N° 987/03.
Ley N° 26.045	-	Ley Nacional de Precursores Químicos.
Ley Nº 26.906	-	Productos Médicos-Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso.
Decreto N° 150/92 y accesorios	-	Norma el registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, exportación e importación de medicamentos. Ámbito de aplicación. Disposiciones Generales.
Decreto N° 1.030/16	-	Reglamentación del Decreto N° 1.023/01(Régimen de contrataciones de la Administración Publica Nacional).
Decreto N° 1.299/97	-	Medicamentos - Regula la cadena de comercialización de los Medicamentos, Laboratorios, Empresas de distribución, Farmacias y Venta al público. Tránsito ínterjurisdiccional. Crea la Base Única de Datos de Establecimientos. Res MS N° 538/98.
Resolución MSyAS N° 255/94	-	Medicamentos. Reglamentación del Art 1° de la Ley N° 16.463 sobre equipos descartables y de consumo, de uso y aplicación en medicina humana.
Resolución MSyAS N° 288/90	-	Productos higiénicos descartables de uso externo.
Resolución MSyAS N° 435/11	-	Trazabilidad. Implementación del Sistema. Disp. ANMAT N° 3.683/11, 1.831/12 y 247/13.
Resolución MSyAS N° 708/98	-	Domisanitarios. Reg Establec Elab Prod.
Resolución MSyAS N° 709/98	-	Domisanitarios. Reg Prod Domisanitarios.
Resolución MSyAS N° 1.130/00	-	Gases Medicinales. Registro de gases medicinales.
Resolución MSyAS N° 1.644/08	-	Buenas Prácticas de Distribución de Especialidades

		medicinales.
Disposición ANMAT N° 38/90	-	Psicotrópicos y Estupefacientes. Comercialización.
Disposición ANMAT N° 824/12	-	Productos uso profesional sanitizantes, desinfectantes y/o esterilizantes para PM reutilizables. Autorización y Registro.
Disposición ANMAT N° 1.109/99	-	Productos Cosméticos. Elaboración o importación. Requisitos.
Disposición ANMAT N° 2.318/02	-	Productos Médicos. Regl Téc Mercosur. Registro de PM.
Disposición ANMAT N° 2.319/02	-	Productos Médicos. Regl Téc Mercosur. Autorización de funcionamiento de empresas fabricantes y/o importadoras de PM – BO 21/06/02.
Disposición ANMAT N° 3.266/13	-	Productos Médicos. Buenas Prácticas de Fabricación.
Disposición ANMAT N° 3.801/04	-	Productos Médicos. Registro – Unificación.
Disposición ANMAT N° 3.802/04	-	Productos Médicos. Fabricación e importación.
Disposición ANMAT N° 4.831/05	-	Productos Médicos. Disp ANMAT N° 3.801/04 y N° 3.802/04 – Prorróganse plazos.
Disposición ANMAT N° 4.930/13	-	Productos Médicos. Buenas Prácticas de Fabricación. Complementaria de Disp. 7425/13.
Disposición ANMAT N° 5.054/09	-	Especialidades Medicinales. Su comercialización. Disp ANMAT N° 7.038/15.
Disposición ANMAT N° 6.013/14	-	Productos Médicos que contienen Latex Natural-Indicación en rotulo.
Disposición ANMAT N° 6.052/13	-	Productos Médicos. Tránsito interjurisdiccional para su comercialización.
Disposición ANMAT N° 6.391/15	-	Domisanitarios. Regl Téc Mercosur. Incorporación. Certificado buenas prácticas.
Disposición ANMAT N° 7.293/98	-	Domisanitarios. Reg Establ Prod.
Disposición ANMAT N° 7.425/13	-	Productos Médicos. Buenas Prácticas de Fabricación.
Disposición ANMAT N° 7.439/99	-	Especialidades Medicinales. Distribuidoras de medicamentos. Habilitación.
Disposición ANMAT N° 9.688/19	-	Registro de Productos Médicos Clase I, II, III y IV Nacionales e Importados.

Las Leyes, Decretos y Resoluciones pueden ser consultados en línea en la página www.infoleg.gov.ar, o personalmente en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1089AAL).

Las Disposiciones de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), pueden ser consultadas en Avenida de Mayo 869 (C1084AAD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teléfono: +54-11-4340-0800, o en línea en la página www.anmat.gov.ar.

Las Normas DEF pueden ser consultadas en línea en la página *web* http://www.defensa.gob.ar ingresando en la pestaña "Institucional" en la parte superior de la página – Normas DEF; en la Coordinación de Propiedad Intelectual, Normalización y Certificación de Productos del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB), o solicitadas por correo electrónico a la casilla normalizacion@defensa.gob.ar. http://www.defensa.gob.ar/index.php

NOTA Para la adquisición de normas nacionales e internacionales, las Fuerzas Armadas deben consultar sobre descuentos especiales contemplados en el

Convenio específico celebrado entre el IRAM y el Ministerio de Defensa, en la casilla de correo normalización@defensa.gob.ar

3. DEFINICIONES

Para los fines de la presente Norma DEF, se aplican las definiciones incluidas en la Norma DEF SAN 1112-B "Glosario" y lo siguiente:

3.1. Autoridad competente: De acuerdo con el Artículo 09 – Competencia – Cap. IV – Título I del Decreto 1.030/16 "Reglamentación del Decreto 1.023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", funcionario autorizado para ejecutar actos administrativos, dentro de su jurisdicción y según monto establecido. En este caso corresponde a la facultad o carácter que se atribuye a un individuo para que dicte y haga cumplir determinados Procedimientos relacionadas al ejercicio de sus funciones.

3.2. Autoridad provincial: Idem **3.1.** para procedimientos administrativos a cumplirse a nivel provincial.

3.3. Comercialización: es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto terminado o darle las condiciones y vías de distribución para su venta).

4. PRESCRIPCIONES

4.1. *Requisitos generales*

Toda vez que se requiera la adquisición de drogas de uso farmacéutico (principios activos y excipientes para la elaboración de medicamentos y productos biológicos de uso humano), material de sanidad, reactivos de diagnóstico y otros productos de sanidad, tales como medicamentos (incluye antisépticos), productos médicos/radiológicos/ reactivos de diagnóstico in vitro/equipamiento médico, productos sanitizantes, desinfectantes y esterilizantes para uso en PM reutilizables, domisanitarios, gases medicinales, productos absorbentes, higiénicos descartables, de uso externo o intravaginal, productos nutricionales, precursores químicos de uso medicinal/calidad analítica uso en sanidad; se debe hacer constar en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, la documentación relacionada con el rubro a adquirir que deben presentar los oferentes junto con las ofertas. Ésta se detallada a continuación:

Documentación emitida por la Autoridad Sanitaria Competente (Nacional y/o Provincial), actualizado a la fecha de presentación de las ofertas, que acredite habilitación, o caso contrario un aval (Declaración Jurada), que la empresa da cumplimiento a toda Normativa vigente, firmada por el Director Técnico; lo cual no exime al contratante que realice las inspecciones de tales establecimientos, que considere necesarias y oportunas.

Como condición de habilitación para los fabricantes y/o importadores de estos productos, deben cumplir con las "Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro" prescriptas por la Disposición ANMAT 2.319/02 y sus actualizaciones.

En caso de comercializadores que compren productos médicos a otra distribuidora deberá presentar una Nota que establezca el vínculo comercial con el elaborador o importador, según Disposiciones de ANMAT (Firmada por Director Técnico del oferente).

NOTA Donde se indique Director Técnico del oferente, se refiere al vigente en la fecha de la presentación de la documentación, donde conste Nombre completo y Número de Matrícula, debiendo adjuntar Disposición que acredite su designación.

4.2. *Aceptación de las ofertas*

El análisis de la documentación técnica requerida/presentada por los oferentes, deberá ser realizado por personal profesional de la salud.

Se debe dejar constancia en los pliegos para la contratación, que la falta de presentación total o parcial de la documentación requerida, implicará la desestimación de la oferta.
En caso que se constate alguna anormalidad en las inspecciones o controles, tal como se expresa en el punto **4.1**, que implique un riesgo sanitario que no hubiese surgido del análisis de la documentación presentada, se debe desestimar la oferta y notificar de inmediato a la Autoridad Sanitaria correspondiente.

4.3. *Certificado de Libre Sanción.*

Presentación de Certificado de Libre Sanción otorgado por la ANMAT (validez hasta 12 meses de su emisión) y/o autoridad competente o caso contrario un aval (Declaración Jurada), que la empresa se encuentra Libre de Sanción, firmada por el Director Técnico del oferente.

Si al momento de la Adjudicación no ha sido presentado, se desestimará la totalidad de la oferta.

4.4. *Presentación de Muestras.*

Cuando se requiera la presentación de muestras, deberá adjuntar el remito conformado de los productos entregados. En el mismo se indicará Nº de remito, descripción de los productos, lote, serie, marca, material de fabricación, cantidad de muestras presentadas para el análisis de aptitud y lugar de entrega de éstas. Las muestras serán entregadas sin cargo y podrán ser devueltas al finalizar el acto licitatorio.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-91866849-APN-DCON#FAA

CORDOBA, CORDOBA
Lunes 21 de Septiembre de 2026

Referencia: PByCP - 40/51-0159-LPU26 - “Adquisición de Inmunoglobulina Humana y Caspofungina para el Departamento Farmacia del HOSPITAL AERONAUTICO CORDOBA”.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.21 13:16:56 -03:00

Eliana Cecilia BELMONTE
Mayor
Dirección de Contrataciones
Fuerza Aérea Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.21 13:16:56 -03:00